

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2358/2532

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

บริษัทไทยอยุธยาสหการ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายพิริยะ ตีระรัตน์ จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลที่จำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็ครวม 600,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงินตามเช็ค 3 ฉบับ ฉบับละ
200,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2528 วันที่ 3, 17 กันยายน 2528 ซึ่ง
เป็นวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และ
ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ (ดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกิน 17,605.48 บาท)

จำเลยที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81, 80)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยที่ 3 ไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 63 แผ่นที่ 2,69)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ